
실수하기 쉬운 세무회계 사례

2015.4.24(금) 15:00~16:15, 타자리 요시마사 동경세리사회 국제부장

1. 세무행정 개요

가. 세무행정 조직

- (국세) 재무성 산하 국세청(본청) - 국세국(11개) · 오키나와국세사무소-세무서(524개)의 3단계 조직으로 구성
- (지방세) 총무성 자치세무국(세정 총괄)과 지방자치단체(부과 · 징수)로 이원화

나. 신고 및 납부

- (신고납세방식 채택) 일본은 1947년 법인세, 소득세 등 세목과 같이 과세당국보다 과세정보를 정확히 알고 있는 납세의무자가 스스로 과세표준과 세액을 과세관청에 신고하는 신고납세제도를 채택
 - 상속세, 증여세, 법인주민세, 사업세 및 소비세 등 대다수 조세가 신고납세 방식으로 운영(반면, 자동차세 및 고정자산세 등은 부과 과세방식을 적용)
- (청색신고제도 창설) 1950년에는 신고납세제도 정착 및 성실 납세 유도를 위해 '청색신고제도'를 도입 · 운영 중
 - 청색신고를 하는 자(장부서류 7년간 보존 의무 적용)는 관할세무서장의 승인을 받아 기재사항의 일부를 생략 또는 변경할 수 있도록 하고 있으며, 각종 조세지원제도의 대상을 청색신고자로 제한(조세우대 적용을 위해서는 청색신고가 필수)

- 청색신고를 희망하는 법인은 사업연도 개시일 전일 또는 신설법인의 경우에는 설립 후 3개월이 경과한 날과 사업연도 종료일 중 빠른 날의 전일까지 청색신고 승인신청서를 소관세무서장에 제출할 필요

※ 청색신고 승인 취소 사유

- ①그해 사업연도의 장부서류 비치, 기록 또는 보존이 소정의 규정에 따라 이루어지지 않은 경우
- ②비치한 장부서류의 거래 전부 또는 일부를 은폐하거나 조작·기재하여 부실 기재가 있다고 인정될 경우
- ③청색신고취소 통지를 받은 날 또는 청색신고 중지 신청서를 제출한 날 이후 1년 이내에 신청서를 제출한 경우

다. 불복 신청제도 및 소송

- o 세무서장에 의한 경정 또는 결정 처분에 불복시, 세무서장에 이의신청이 가능→ 이의신청 결정에도 불복시, 국세불복심판소에 심사청구 가능→심사청구 재결 불복시에는 재판소에 소송 제기

2. 주요 세제 현황

<표1> 일본의 국세 및 지방세 체계

구분	국세	지방세	
		도부현(道府縣)세	시정촌(市町村)세
소득	소득세 및 법인세	도부현 주민세 사업세	시정촌 주민세
증여 및 상속	재산세 및 증여세	-	-
재산	-	자동차세	고정자산세 특별토지보유세 도시계획세 경자동차세 사업소세
소비	소비세	골프장이용세	-
거래	인지세 및 등록면허세	부동산취득세 자동차취득세	-

가. 소득세

- (신고 대상) ①급여 및 상여를 포함한 연소득이 2,000만엔 이상인 자,
②급여나 퇴직소득 이외의 각종 소득 합계액이 20만엔을 초과하는 자,
③두 곳 이상의 사업소에서 급여를 받는 자
- (납세의무자) ①거주자(일본 국내에 주소를 가지고 있거나 현재까지 1년 이상 계속하여 거소를 가지고 있는자), ②비거주자(거주자 이외의 자),
③비영주자(거주자 중 일본 국내에 영주할 의사가 없고 현재까지 계속하여 5년 이하의 기간 동안 일본 국내에 주소 또는 거소를 가진 자),
④영주자(비영주자 이외의 자)로 구분

<표2> 과세소득의 범위

구분		과세소득 범위			
		국내원천소득		국외원천소득	
		국내지급	국외지급	국내지급	국외지급
거주자	비영주자	전액과세	전액과세	전액과세	국외에 지급된 소득 중 국내로 송금된 금액에 대해서만 과세
	영주자	전액과세	전액과세	전액과세	전액과세
비거주자		원칙적으로 과세		비과세	

※ 세율: △(5%) ~195만엔, △(10%) 195~330만, △(20%) 330~695만엔, △(23%) 695~900만엔, △ (33%) 900~1,800만엔, △(40%) 1,800만엔 이상

나. 법인세

- (납세의무) 외국법인은 '특정 거래로부터 발생한 소득이 국내원천 소득'에 해당할 경우 납세의무가 발생하며, 각 사업연도 소득(국내 원천소득 해당)에 대해 부과
- (세율) 25.5%의 세율을 적용 중, 다만 자본금 1억엔 이하 법인의 경우 연소득 800만엔 이하의 금액에 대해서는 15%의 세율 적용

- (이전가격세제) 한국의 모회사와 일본 자회사 간 거래시 적용하는 가격이 독립기업간 가격과 달라 과세 소득이 적어질 경우에는, 해당 거래가 독립기업간 가격으로 이루어진 것으로 간주하여 과세
- (연결납세제도) 모회사와 자회사가 경제적으로 결합되어 있는 경우, 해당 모회사와 자회사를 하나의 과세단위(기업그룹)로 간주하고 소득세를 통산하여 법인세를 과세
- (조직재편세제) 조직 재편성에 따라 자산을 이전하는 법인에게 이전 자산 양도손익을 이연(연기하여 적용)하는 조치
- (그룹법인세제) 100% 자본관계로 묶어진 그룹내 법인들을 경제적으로 단일실체라고 간주하고, 그룹내 기업간 양도거래, 기부거래, 현물분배, 배당거래, 자기주식취득거래 등에도 과세 적용
- (과소자본대책세제) 법인이 일정한 국외 지배주주에게서 조달한 차입금이 자기자본의 3배를 초과할 경우, 그 초과액에 해당하는 부채이자는 과세 소득 계산상 공제할 수 없도록 규정

3. 2014년 세제개정 대강 주요 내용

- (설비투자촉진세제 창설) 부가가치 및 생산성 제고를 위한 기계·공구 등을 도입할 경우 대기업 5%, 중소기업 최대 10%까지 법인세액을 공제
- (교제비 손금불산입제도 개정) 교제비를 손금산입하지 않던 대기업에 대해서도 음식비 지출 50%에 한해 세무상 경비로 간주하고 손금산입을 인정(중소기업의 경우, 연간 800만엔까지 세액 공제)

- (소득확대촉진세제 확충) 임금인상 기업에 대해서는 임금상승분의 10%에 한해 법인세 공제
- (고소득층 급여소득공제 축소) 2016년 이후 연소득 1,200만엔 이상 근로자, 2017년 이후 연소득 1,000만엔 초과 근로자에 대해서는 급여 소득 공제한도 축소

4. 회사 세무실무 및 유의점(세무조사 대응방안)

가. 인건비

- (임원 보수) 임원에 대한 보수인상 및 상여금 지급은 이익처분(법인의 순자산에 감소시키는 거래)에 의해 지급되는 것으로 간주되는 바, 정관이 규정한 범위 내에서 손금산입 가능
- (근로자 급여) 급여 및 상여금 지급에 대해서는 세액 공제. 다만, 식비 지급, 저금리주택대출, 통근수당, 초과근로수당 등 현물급여(경제적 이익)를 지급할 경우에는 과세 적용

나. 생산활동

- (재고자산 관리 중요) 상품·제품 등 정상적인 영업과정에서 보유하고 있는 자산, 반제품·재공품 등 판매를 목적으로 생산과정에 있거나 생산 또는 서비스 제공 과정에 투입될 원재료나 소모품 등 회계 기준에 따라 계상한 재고자산에 대해서는 세무조사에 대비하여 수량 및 단가측면에서 적절한 관리가 이루어질 필요

다. 영업활동

- 매출액 계상시기, 교제비 및 인접비용(광고선전비, 기부금, 판매 격려금, 정보제공료, 회의비 등), 자본적 지출 및 수선비, 결산대책 등 우선 고려. 끝.